



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Biau, 15 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Buol, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Lakea, 09 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Buol (Nomor WA XXXXX), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Desember 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rantemaranu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus **perawan** dan Tergugat berstatus **jejaka** dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **ayah kandung** Penggugat bernama **XXXXX** dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **XXXXX** dengan mahar seperangkat alat salat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perusahaan milik PT. CCM Desa Winangun, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah milik berdua di Desa Diat, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

- a. **XXXXX**, lahir tanggal 09 Juni 2003, diasuh oleh Tergugat;
- b. **XXXXX**, lahir tanggal 10 Juni 2006, diasuh oleh Tergugat;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, dan saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk mengurus perkara perceraian;

7. Bahwa sejak tanggal 25 Februari 2010 kerharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadilah perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



menikahi seorang perempuan bernama XXXXX tanpa seizin Penggugat;

8. Bahwa semenjak Tergugat menikahi perempuan lain sebagaimana tersebut pada posita 7, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah istri keduanya di Desa Lakea I, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, dan selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat XXXXX dan Penggugat XXXXX yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 10 November 2000 di Desa Rantemaranu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Buol tertanggal 09 Desember 2025 dan 22 Desember 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol atas nama Penggugat, NIK: XXXXX tanggal 26 Juli 2018, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.1;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Rantemaranu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2000;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXX yang memberikan taukil kepada bapak XXXXX untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah XXXXX;
- Bahwa yang menjadi mahar saat pernikahan tersebut berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jelek dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, mereka tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di mess perusahaan CCM Desa Winangun, Kecamatan Bukal kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Diat, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu penyebab perpisahan tersebut awalnya dari cerita Penggugat yang kemudian saksi menanyakan secara langsung kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2010

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan **SLTP**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Rantemaranu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2000;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama **XXXXXX** yang memberikan taukil kepada bapak **XXXXXX** untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah **XXXXXX**;
- Bahwa yang menjadi mahar saat pernikahan tersebut berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, mereka tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



Winangun di mess perusahaan CCM, setelah itu pindah ke Desa Diat, di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang antara keduanya sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi penyebab keduanya sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak tinggal bersama tersebut awalnya dari cerita Penggugat dan keluarga namun setelahnya saksi memang sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan yang telah dinikahnya itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Namun dikarenakan kondisi jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Buol, maka sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 224/KMA/HK.05/07/2019 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepada Hakim agar menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 November 2000 di Desa Rantemaranu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol untuk keperluan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dari angka 1 sampai dengan angka 9 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



tempat tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kabupaten Buol, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Buol yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, Penggugat juga mengajukan saksi yang bukanlah orang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 1268 R.Bg dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dalam pemeriksaan Permohonan Itsbat Nikahnya memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4, 5, 6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, permohonan Penggugat mengenai pernikahannya telah terbukti, sehingga menurut Hakim, Permohonan Penggugat telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk kepentingan perceraian karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 10 November 2000 di Desa Rantemaranu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat meminta pernikahannya diistbatkan adalah untuk kepentingan perceraian dan oleh karena Pengadilan telah menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (3) mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sejak tanggal sejak tanggal 25 Februari 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan antara keduanya yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat telah menikahi seorang perempuan bernama XXXXX tanpa

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



seizin Penggugat dan semenjak Tergugat menikahi perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para saksi juga sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2010 sampai sekarang. antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan ditahun itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2000 di Desa Rantemaranu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
4. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat, Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat perselisihan yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudaratatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudaratatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 495 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن أثبت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه

Artinya: Jika dapat dibuktikan kemudaratatan atau kebenaran gugatannya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada istri;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 2 dan angka 3, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2000 di Desa Rantemaranu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1447 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp80.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00
- PNB Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2025/PA.Buol